

시정 및 주의요구

1. 제 목 : 공사원가 반영 부적정

2. 관계기관 : ▽▽▽▽

3. 내 용

가. 업무개요

▽▽▽▽에서는 이용객에 쾌적한 환경 제공 및 시설 노후화에 따른 안전상의 위험 등에 대비하기 위하여 내부 계획에 따라 다양한 시설 개선 공사 계약을 체결하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항 및 같은 법 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)에 의하면 건설공사의 도급계약 당사자는 보험료 등의 비용을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야 한다고 정하고 있으며, 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 「국토교통부 고시」 제XXXX-XXX호 사회보험의 보험료 적용기준에 따르면 국민건강보험·노인장기요양보험·국민연금의 보험료 적용대상은 공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사에 적용된다고 규정하고 있습니다.

따라서 각 소속기구에서는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인하고, 도급금액산출내역서에 명시된 보험료가 실제 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○ 종합감사 시 공사계약을 확인한 결과, x개월 미만 공사 계약의 사회보험료(국민건강보험, 노인장기요양보험, 국민연금)를 지급하지 않아야 함에도 불구하고, [표]와 같이 공사기간이 x일인 공사계약에 대하여 사회보험료를 약 xxxx천원 상당을 계약상대방에게 지급한 사실을 확인하였습니다.

[표] 공사원가 계산서상 오지급된 보험료

(단위 : 원)

계약명	국민건강보험료	노인장기요양보험료	국민연금보험료	합 계

4. 관계기관 의견

▽▽▽▽에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▽▽▽▽은

- 과다지급된 보험료 xxxx원을 회수하시기 바라며, (시정)

○ ▷▷▷▷는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)